

1500958-24.2022.8.26.0071

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel em estabelecimento prisional

Magistrado: Cláudio Augusto Saad Abujamra

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/10/2022

... de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecente por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição." (RT 610/369).

Em igual ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

3ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500958-24.2022.8.26.0071 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500958-24.2022.8.26.0071

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel em estabelecimento prisional

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3002069/2022 - CENTRAL

POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 22375138 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAYCON NEDIO FAUSTINO DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cláudio Augusto Saad Abujamra

Vistos.

MAYCON NÉDIO FAUSTINO DE SOUZA foi dado como incurso nas penas do art. 349-A do Código Penal, porque, no dia 24 de maio de 2.021, por volta das 16h00, no interior do Centro de Progressão Penitenciária II de Bauru, nesta cidade, ingressou com dois mini aparelhos de telefonia no estabelecimento prisional referido.

O réu foi citado (fls. 75).

Em audiência realizada em 13 de setembro de 2.022, foram ouvidas testemunhas e o réu foi interrogado (fls. 133 - audiovisual; e fls. 138/147 - transcrição).

Em alegações finais, o representante do Ministério Público pediu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia (fls. 152/154).

Já a defesa técnica se manifestou a fls. 157/162, alegando que: 1)- a confissão restou isolada; 2)- a palavra dos agentes de segurança não é suficiente para a condenação; 3)- o réu agiu sob coação moral irresistível. Pediu a absolvição e, alternativamente, o reconhecimento da atenuante da confissão e a fixação do regime inicial aberto.

É o relatório. Passo a decidir.

Inicialmente, cabe sanar a omissão no tocante ao recebimento da denúncia, que deveria ter ocorrido na audiência cujo termo está a fls. 133.

Assim é que, presentes os requisitos legais àquela altura, proclama-se recebida a denúncia.

A materialidade do crime está demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 03/04, pelo auto de apreensão de fls. 05 (dois mini aparelhos telefônicos de marca ilegível) e pelo laudo pericial de fls. 10/14 (cinco dispositivos móveis de telefonia, do tipo mini-celular).

A autoria deriva da prova oral e deve ser atribuída ao acusado.

Em juízo, a testemunha Cleber Carlos Evangelista, agente de segurança penitenciária, afirmou que trabalha na portaria da unidade prisional. Todos os presos que adentram no estabelecimento, após o trabalho ou no retorno da saída temporária, passam pelo scanner corporal. No corpo do réu, foram detectados dois aparelhos celulares. Ele os retirou da cavidade anal. Viu os aparelhos após a retirada. Tratava-se de dois mini celulares (fls. 138/140).

A testemunha Fillipi Amarins Pedroso, também agente de segurança penitenciária, disse que o acusado retornava para a unidade prisional e foi submetido ao body scanner. Foi, então, identificada uma imagem suspeita. Indagado, o réu confessou que portava dois aparelhos celulares introduzidos pela cavidade anal. Ele os retirou e os entregou. Não se recorda se o acusado forneceu alguma justificativa (fls. 141/143).

Interrogado em Juízo, o réu declarou ter tentado ingressar na unidade, quando do retorno da saída temporária, com os aparelhos. Assim agiu porque foi coagido. Estava há cinco ou seis meses na unidade prisional e estava trabalhando. A partir de certo momento, a unidade não lhe disponibilizou mais trabalho. Contraiu uma dívida no estabelecimento prisional por conta de cigarros e produtos alimentícios. Não tinha como pagar o valor devido (fls. 145/147).

Diante de tal conjunto probatório, impõe-se a condenação do acusado nos termos da denúncia, não merecendo guarida as teses expostas nas alegações finais produzidas em sua defesa.

O fato e sua autoria estão bem demonstrados.

Com efeito, em juízo, o réu confessou ao menos que trazia consigo os aparelhos celulares quando do retorno à unidade prisional.

A mera confissão judicial já seria elemento de prova bastante para a demonstração do fato, mesmo porque nada indica tenha sido o réu insincero.

Nesse sentido:

“Prova. Confissão judicial. Único elemento de prova a embasar a condenação.

Admissibilidade. A confissão judicial tem valor absoluto e, ainda que seja o único elemento de prova, serve como base à condenação, só podendo ser recusada em circunstâncias especialíssimas, ou seja, naquela em que lhe evidencie a insinceridade, ou quanto tiver prova veemente em contrário.” (TJSP, RT 744/573).

De qualquer forma, a confissão não está isolada no conjunto probatório.

Ao contrário, a prática do delito foi confirmada pelo depoimentos de dois agentes de segurança penitenciária, que flagraram o réu portando os celulares quando do retorno à unidade prisional.

As afirmações dos agentes se afiguram firmes, coerentes e comedidas ou sem tendências para o exagero, merecendo, por isso, serem tidas como expressão da verdade.

De resto, a jurisprudência já assentou a validade da prova consistente em depoimentos de agentes públicos encarregados da manutenção da ordem.

À propósito:

“Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunha a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de

tráfico de entorpecente por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição." (RT 610/369).

Em igual sentido:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-la pelo só fato de emanar de agentes estatais, incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal." (STF, D.J. 18/10/96, Habeas Corpus n. 73.518-5 São Paulo, rel. Min. Celso de Mello).

E, especificamente em relação a depoimentos de agentes de segurança penitenciários: "(...) o reconhecimento da prática de falta grave baseou-se especialmente nos depoimentos de dois agentes penitenciários que gozam de fé pública -, os quais narraram de forma uníssona e harmônica a utilização, pelo paciente, de telefone celular em unidade prisional. Por isso, a ausência de apreensão do aparelho, por si só, não pode afastar tal conclusão." (HC 254.312/Sp, rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 06/08/2013, DJE 13/08/2013). (em TJSP, Apelação n. 0029345-41.2013.8.26.0071, rel. Silmar Fernandes, j. 13/11/2015).

Assim, não colhe a tese de fragilidade probatória.

A alegação de coação moral irresistível não pode ser acolhida.

A mera afirmação de estar sendo coagido, sem outras provas para corroborar o fato, não é suficiente para formar convicção a respeito.

O réu não forneceu o nome do suposto perpetrador da ameaça e nem o valor da dívida, bem como não há testemunhas do alegado.

Conforme dispõe o artigo 156 do Código de Processo Penal, o ônus de provar cabia à defesa, e dele ela não se desincumbiu.

Neste sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DE DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Art. 33 da Lei nº 11.343/06. ABSOLVIÇÃO PELA COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A coação moral irresistível deve ser comprovada por quem a alega, nos termos do art. 156 do CPP, pois incumbe à defesa o ônus de provar eventuais fatos impeditivos ou extintivos da pretensão punitiva, tais como a excludente de culpabilidade alegada. A mera alegação não é suficiente para comprovar. (Apelação 0000049-06.2016.8.08.0059 - TJ ES - 1ª Câmara Criminal - Relator: Willian Silva).

Ademais, o réu mencionou uma suposta dívida em razão de aquisição de cigarros e alimentos.

Sendo assim, não é possível invocar tese comumente trazida à colação por quem se diz coagido, consistente no risco em apontar o credor, quando este se trata de traficante.

Em suma, deve o réu ser condenado nos termos da denúncia.

Passa-se à aplicação da pena.

Fixa-se a pena-base no mínimo legal, ou seja, três meses de detenção.

O réu é reincidente (fls. 69 - art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal; e art. 244-B do ECA; fls. 71/72 - art. 180, caput, do Código Penal).

No entanto, confessou ao menos a prática do fato objetivo, consistente em ingressar com celulares no interior do presídio.

Entende o juízo que a atenuante da confissão, por dizer respeito à personalidade do agente, prepondera sobre a agravante da reincidência.

Nesse sentido:

"Por envolver a personalidade dos agentes, a atenuante da confissão espontânea é igualmente preponderante e deve ser compensada com a agravante da reincidência." (HC n. 288.910/SP, 6ª Turma, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, j. Em 21/10/2014) (em TJSP, Apelação n. 0020654-38.2013.8.26.0071, j. 21/05/2015).

No caso concreto, no entanto, não se pode determinar pura e simplesmente a compensação integral entre a atenuante da confissão e a reincidência, pois, como visto, são duas as condenações anteriores que ensejam a agravante em tela.

Nessa ótica, o melhor a fazer é desconsiderar apenas parcialmente o efeito das condenações pretéritas.

Nesse sentido:

"... não há como se operar a compensação integral ante a constatação de múltiplas reincidências. A melhor solução para a hipótese, a fim de não desprestigiar a confissão proporcionada pelos réus, é desconsiderar uma das condenações que caracterizam a reincidência e acrescer à pena patamar de aumento somente pelas condenações restantes." (TJSP, Apelação n. 0023777-06.2010.8.26.0344, rel. Salles Abreu, j. 28/02/2012).

Sendo assim, na segunda fase de aplicação da pena, considerando a reincidência e sua parcial compensação com a atenuante da confissão, eleva-se a pena na proporção de apenas um sexto, resultando em três meses e quinze dias de detenção.

Não havendo outras modificadoras, tais penas são as definitivas.

Ante a reincidência ensejada por duas condenações anteriores, o regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, para condenar o réu Maycon Nédio Faustino de Souza como incurso nas penas do artigo 349-A do Código Penal, a cumprir três meses e quinze dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

Oportunamente, anote-se a condenação no sistema informatizado.

P.R.I.

Bauru, 26 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA